

【9月法规】乐橙独家押百题（二）

总分：100（分）

及格分：60（分）

限时：100（分）

简介：【9月法规】乐橙独家押百题（二）

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

1.(选择题)

【乐橙网】根据《期货从业人员管理办法》，期货从业人员受到在纪律惩戒后，享有()权利。

A.

申诉

B.

抗辩

C.

申请行政复议

D.

上诉

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业人员管理。

协会应当设立专门的纪律惩戒及申诉机构，制订相关制度和工作规程，按照规定程序对期货从业人员进行纪律惩戒，并保障当事人享有申诉等权利。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

2.(选择题)

【乐橙网】期货交易所应当解散的情形是()。

A.

总经理决定解散

B.

中国证监会决定关闭

C.
会员数量少于规定的最低数量

D.
中国期货业协会请求解散
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所解散的法定情形。

期货交易所因下列情形之一解散：

- (1) 章程规定的营业期限届满；
- (2) 会员大会或者股东大会决定解散（A 选项错误）；
- (3) 中国证监会决定关闭（B 选项正确，D 选项错误）。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

3.(选择题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》的规定，当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时，应当()。

A.
及时向所在期货经营机构报告，并注意防范投资者的信用风险

B.
报告期货交易所

C.
报告中国证监会派出机构

D.
报告中国期货业协会
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的执业行为准则。

从业人员不能片面地强调业务的发展而忽视投资者信誉，更不能从个人利益出发与投资者恶意串通。发现投资者有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向所在机构报告，并注意防范投资者的信用风险。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

4.(选择题)

【乐橙网】期货交易所交易规则无须载明的事项是()。

A.

期货交易、结算和交割制度

B.

财务会计、内部控制制度

C.

风险管理制度

D.

保证金的管理和使用制度

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所交易规则应当载明的事项。

期货交易所交易规则应当载明下列事项:

- (1) 期货交易、结算和交割制度; (A 选项表述正确)
- (2) 风险管理制度和交易异常情况的处理程序; (C 选项表述正确)
- (3) 保证金的管理和使用制度; (D 选项表述正确)
- (4) 期货交易信息的发布办法;
- (5) 违规、违约行为及其处理办法;
- (6) 交易纠纷的处理方式;
- (7) 需要在交易规则中载明的其他事项。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

5.(选择题)

【乐橙网】()负责期货投资业务的合规性定期检查。

A.

期货公司首席风险官

B.

期货交易所

C.
中国期货业协会

D.
中国证监会及其派出机构
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务的合规性定期检查的相关内容。

期货公司首席风险官负责监督期货投资咨询业务管理制度的制定和执行,对期货投资咨询业务的合规性定期检查。并依法履行督促整改和报告职责。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

6.(选择题)

【乐橙网】下列关于结算担保金和结算准备金的表述中,错误的是()。

A.
期货公司应当维持最低数额的结算准备金等专用资金,确保客户期货交易的正常进行

B.
期货公司应当按照期货交易所规则,缴存结算担保金

C.
期货公司应当使用自有资金缴存结算担保金

D.
期货公司应当按照保证金存管银行的具体规定,缴存结算担保金、结算准备金

回答错误
正确答案

D
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查结算准备金的缴存。

期货公司应当按照期货交易所规则,缴存结算担保金,并维持最低数额的结算准备金等专用资金,确保客户正常交易。

结算担保金由结算会员以自有资金向期货交易所缴纳。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

7.(选择题)

【乐橙网】下列关于会员制期货交易所理事长的表述中，错误的是()。

A.

理事长不得兼任总经理

B.

副理事长的任免，由理事长提名，理事会通过

C.

期货交易所的会员大会由理事长主持

D.

理事长的任免，由中国证监会提名，理事会通过

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所理事会的人员构成及任免。

理事会设理事长 1 人、副理事长 1 至 2 人。理事长、副理事长的任免，由中国证监会提名，理事会通过。理事长不得兼任总经理。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

8.(选择题)

【乐橙网】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的()和独立。

A.

公平

B.

安全

C.

公正

D.

公开

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中间介绍业务。

证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的安全和独立。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

9.(选择题)

【乐橙网】下列情形中，不符合经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者的是()。

A.

不具有完全民事行为能力

B.

没有风险容忍度

C.

几乎没有相关的投资经验

D.

不愿承担任何投资损失

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险承受能力最低类别的投资者的认定条件。

风险承受能力经评估为 C1 类的自然人投资者，符合以下情形之一的，经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者：

- (1) 不具有完全民事行为能力；
- (2) 没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失；
- (3) 法律、行政法规规定的其他情形。

综上所述，C 选项符合题意，"几乎没有相关的投资经验"不符合经营机构可以将投资者认定为风险承受能力最低类别的投资者的条件。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

10.(选择题)

【乐橙网】期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，并()。

A.

满足投资者的各项要求

B.

最大限度维护投资者利益

C.

维护投资者的合法权益

D.

为投资者创造最大权益

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员在执业过程中的道德义务。

从业人员在执业过程中应当以专业的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，维护投资者的合法权益。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

11.(选择题)

【乐橙网】证券公司从事期货中间介绍业务，应当与期货公司签订()。

A.

期货中间介绍业务委托协议

B.

期货经纪合同

C.

委托理财协议

D.

期货交易合同

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司从事期货中间介绍业务的相关内容。

证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

12.(选择题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》，中国期货保证金监控中心应当为每一客户设立()，并建立其与客户交易编码的对应关系。

A.

期货结算账户

B.

内部资金账户

C.

股东代码

D.

统一开户编码

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户开户的相关事宜。

监控中心应当为每一个客户设立统一开户编码，并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

13.(选择题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，经营机构应当建立()，收录投资者信息并及时更新。

A.

投资者保障基金

B.

投资者适当性评估数据库

C.

期货产品或服务风险等级名录

D.

投资者风险承受能力评估问卷

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者适当性评估数据库的建立。

A 选项错误，投资者保障基金由证监会集中管理，统筹使用。

B 选项正确，经营机构应当建立投资者适当性评估数据库，收录投资者信息并及时更新。

C 选项错误，期货产品或服务风险等级名录由期货业协会制定。

D 选项错误，经营机构建立投资者风险承受能力评估问卷以了解投资者风险承受能力情况，题干中“收录投资者信息并及时更新的描述与其不符。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

14.(选择题)

【乐橙网】期货公司应当妥善保存客户资料，客户资料保存期限不得少于()年。

A.

15

B.

10

C.

20

D.

5

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司对客户资料的保存年限。

期货公司应当建立数据备份制度，对交易、结算、财务等数据进行备份管理。期货公司应当妥善保存客户资料，除依法接受调查和检查外，应当为客户保密。客户资料保存期限不得少于 20 年。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

15.(选择题)

【乐橙网】证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开其为期货公司提供中间介绍业务的相关信息。中国证监会及其派出机构可以根据()原则，要求证券公司调整相关信息的公开方式。

A.

审慎监管

B.

公正

C.

公平

D.

公开

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国证监会及其派出机构进行监督管理的原则。

中国证监会及其派出机构可以根据审慎监管原则，要求证券公司调整相关信息的公开方式。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

16.(选择题)

【乐橙网】依法对我国期货市场实行集中统一监督管理的机构是()。

A.

国务院银行业监督管理机构

B.

中国人民银行

C.

国务院期货监督管理机构

D.

商务部

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查对我国期货市场实行集中统一监督管理的机构。

国务院期货监督管理机构对期货市场实行集中统一的监督管理。国务院期货监督管理机构派出机构依照本条例的有关规定和国务院期货监督管理机构的授权，履行监督管理职责。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

17.(选择题)

【乐橙网】资产管理合同约定的募集期届满，集合资产管理计划未达到规定的成立条件的，证券期货经营机构应当()。

A.

以其管理财产承担因募集行为而产生的债务

B.

在募集期届满后 15 天内返还投资者已缴纳的款项

C.

以其固有财产承担因募集行为而产生的费用

D.

返还投资者的款项无需加计银行同期活期存款利息

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查集合资产管理计划未达到规定的成立条件的处理。

证券期货经营机构应当在资产管理合同约定的募集期限内，完成集合资产管理计划的募集。募集期届满，集合资产管理计划未达到规定的成立条件的，证券期货经营机构应当承担下列责任：

(1) 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用 (A 选项不符合题意，C 选项符合题意)；

(2) 在募集期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息 (BD 选项不符合题意)。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

18.(选择题)

【乐橙网】按照《期货投资者保障基金管理办法》的规定，()负责期货投资者保障基金的财务监管。

A.

期货交易所

B.

中国证监会和财政部

C.

中国证监会

D.

财政部

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查负责期货投资者保障基金的财务监管的主体。

财政部负责保障基金财务监管。保障基金的年度收支计划和决算报财政部批准。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

19.(选择题)

【乐橙网】中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新()。

A.

从业人员注册、客户服务等信息

B.

从业人员注册、工作业绩等信息

C.

从业资格注册、诚信记录等信息

D.

从业资格注册、考试成绩等信息

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国期货业协会的职责。

中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册、诚信

记录等信息。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

20.(选择题)

【乐橙网】客户下达的交易指令中没有()，期货公司未予以拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。

A.

成交价格

B.

数量

C.

开平仓方向

D.

有效期限

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易制度。

客户下达的交易指令没有品种、数量、买卖方向的，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

21.(选择题)

【乐橙网】根据我国法律规定，期货交易的交割，由()统一组织进行。

A.

期货交易所

B.

中国证监会

C.

期货经纪公司

D.

国务院期货监督管理机构

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易交割的相关规定。

期货交易的交割，由期货交易所统一组织进行。

故本题选 A 选项

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

22.(选择题)

【乐橙网】甲是某期货公司的首席风险官，在任职期间，由于一些违法行为被中国证监会认定为不适当人选。根据规定，甲自被认定为不适当人选之日起()内，任何期货公司不得任用甲担任董事、监事和高级管理人员。

A.

6 个月

B.

1 年

C.

2 年

D.

3 年

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查不适当人选的规定。

自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起两年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

23.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货公司与股东关系的表述，正确的是()。

A.

期货公司的控股股东在紧急情况下可以直接任免期货公司的董事、监事和高级管理人员

B.

为保护股东利益，期货公司应当向股东做出最低收益的承诺

C.

期货公司与其控股股东在业务、人员等方面应当严格分开，独立经营，独立核算

D.

期货公司向股东提供期货经纪服务的，可以适当降低风险管理要求

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司与股东关系。

期货公司与其股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、资产、财务等方面应当严格分开，独立经营，独立核算。未依法经期货公司股东会或者董事会决议，期货公司股东、实际控制人不得任免期货公司的董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经营管理活动。期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供服务的，不得降低风险管理要求。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

24.(选择题)

【乐橙网】期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的外，交易的后果由期货公司承担，下列说法错误的是()。

A.

交易价格超出客户指令价位范围的，交易损失完全由期货公司承担

B.

交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由期货公司承担

C.

交易数量发生错误的，少于指令数量的部分由期货公司补足或者赔偿直接损失

D.

交易数量发生错误的，多于指令数量的部分由期货公司承担

回答错误

正确答案

A

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易指令执行错误的处理。

期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的以外，交易的后果由期货公司承担，并按下列方式分别处理：

(1)交易数量发生错误的，多于指令数量的部分由期货公司承担，少于指令数量的部分，由期货公司补足或者赔偿直接损失；

(2)交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由期货公司承担。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

25.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货从业资格的表述中，正确的是()。

A.

期货从业资格可以由本人直接向中国期货业协会申请

B.

通过期货从业资格考试，可以从事期货业务，但必须在 6 个月内申请从业资格

C.

通过期货从业资格考试，才能申请期货从业资格

D.

未取得期货从业资格的人员，不得在期货公司任职

回答错误

正确答案

C

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业资格的相关规定。

取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过其所在机构向协会申请从业资格(没有规定必须在 6 个月内申请，A 选项不符合题意)。未取得从业资格的人员，不得在机构中开展期货业务活动(而不是不得任职，D 选项不符合题意)。机构任用具有从业资格考试合格证明(A 选项不符合题意、C 选项符合题意)且符合规定条件的人员从事期货业务的，应当为其办理从业资格申请。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

26.(选择题)

【乐橙网】交易结算会员期货公司可以为()办理结算业务。

A.

交易所的其他交易结算会员

B.

交易所的非结算会员

C.

其他公司的客户

D.

本公司的客户

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易结算会员期货公司可以办理的结算业务。

交易结算会员期货公司可以受托为客户办理金融期货结算业务,不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

27.(选择题)

【乐橙网】客户下达的交易指令中数量和买卖方向均明确,下列说法正确的是()。

A.

没有有效期限的,应当视为一直有效

B.

没有品种的,应按当前交易最活跃的品种

C.

没有成交价格的,应当视为按市价成交

D.

没有开仓方向的,有持仓的按平仓交易,没有持仓的应当视为开仓交易

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为责任的承担。

客户下达的交易指令没有品种、数量、买卖方向的(没有品种的,期货公司要拒绝交易,故 B 选项不符合题意),期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失,由期货公司承担赔偿责任

责任，客户予以追认的除外。客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有有效期限的，应当视为当日有效(A选项不符合题意);没有成交价格的，应当视为按市价交易(C选项符合题意);没有开平仓方向的，应当视为开仓交易(D选项不符合题意)。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

28.(选择题)

【乐橙网】下列选项中，期货交易所会员、客户不得用作保证金的是()。

A.

标准仓单

B.

可以流通的国债

C.

现金

D.

可以立即变现的房产

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所会员、客户不得用作保证金的证券。

期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金:

(1)经期货交易所认定的标准仓单(A选项不符合题意);

(2)可流通的国债(B选项不符合题意);

(3)中国证监会认定的其他有价证券。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

29.(选择题)

【乐橙网】根据《期货交易管理条例》，有权任免期货交易所负责人的机构是()。

A.

国务院期货监督管理机构派出机构

B.

国务院期货监督管理机构

C.
中国期货业协会

D.
国务院
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查有权任免期货交易所负责人的机构。

期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行自律管理，期货交易所以其全部财产承担民事责任。期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

30.(选择题)

【乐橙网】未取得从业资格的人员，擅自从事期货业务的，中国证监会责令改正，给予警告，单处或者并处()万元以下罚款。

A.
1

B.
10

C.
5

D.
3

回答错误
正确答案

D
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员违规行为的处理。

未取得从业资格，擅自从事期货业务的，中国证监会责令改正，给予警告，单处或者并处 3 万元以下罚款。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

31.(选择题)

【乐橙网】《期货从业人员执业行为准则(修订)》是中国期货业协会对期货从业人员进行()的主要依据。

A.
刑事制裁

B.
纪律惩戒

C.
行政处分

D.
民事制裁
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的业行为准则。

《期货从业人员执业行为准则(修订)》规定,本准则是对从业人员的职业品德、执业纪律、专业胜任能力及职业责任等方面的基本要求和规定,是从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范,是中国期货业协会对从业人员进行纪律惩戒的主要依据。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

32.(选择题)

【乐橙网】期货公司应当由具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司()进行审计。

A.
年度风险监管报表

B.
季度风险监管报表

C.
月风险监管报表

D.
日风险监管报表
回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险监管报表的审计。

期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

33.(选择题)

【乐橙网】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定，证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料，保存期限不少于()年。

A.

10

B.

5

C.

15

D.

20

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构资料保存的年限。

证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于 5 年。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

34.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，处于风险预警期的期货公司符合以下条件时，风险预警期结束()。

A.

风险监管指标优于预警标准并连续保持 3 个月的

B.

风险监管指标优于预警标准并连续保持 1 个月的

C.

风险监管指标优于预警标准的

D.

风险监管指标优于规定标准的

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险预警期的相关内容。

期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持 3 个月的，风险预警期结束。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

35.(选择题)

【乐橙网】非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为()，期货公司应当承担由此产生的民事责任。

A.

具备法定的表见代理条件的

B.

给客户造成经济损失的

C.

客户提起诉讼的

D.

期货公司不予认可的

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查承担责任的主体。

期货公司授权非本公司人员以本公司的名义从事期货交易行为的，期货公司应当承担由此产生的民事责任;非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备法定的表见代理条

件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

36.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司首席风险官管理规定（试行）》，期货公司应当()提名并聘任首席风险官。

A.

由总经理

B.

由董事长

C.

由监事会

D.

根据公司章程的规定

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查提名并聘任首席风险官的主体。

期货公司应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官。期货公司设有独立董事的，还应当经全体独立董事同意。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

37.(选择题)

【乐橙网】客户对交易结算结果提出异议，期货公司未及时采取措施导致损失扩大的，对扩大的损失，下列说法正确的是()。

A.

由客户承担损失

B.

由期货公司承担主要责任

C.

由期货公司承担赔偿责任

D.

由客户承担主要责任

回答错误

正确答案

C

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户对交易结算结果提出异议，期货公司未及时采取措施导致损失扩大的处理办法。客户对交易结算结果提出异议，期货公司未及时采取措施导致损失扩大的，期货公司对造成客户扩大的损失应当承担赔偿责任。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

38.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述中，错误的是()。

A.

期货公司应当与客户签订合同，明确约定服务的具体内容和费用标准等相关事项

B.

期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据

C.

期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策

D.

期货公司应当向客户提示潜在的市场变化和投资风险

回答错误

正确答案

C

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司提供交易咨询服务的相关事宜。

A 选项正确，期货公司应当与客户签订期货投资咨询服务合同，明确约定服务的具体内容和费用标准等相关事项。

B 选项正确，期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据。

C 选项错误，D 选项正确，期货公司提供交易咨询服务时，应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和投资风险，不得就市场行情做出确定性判断。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

39.(选择题)

【乐橙网】中国证监会()中国期货业协会对期货从业人员的自律管理活动。

A.

管理和监督

B.

指导和审查

C.

审查和监督

D.

指导和监督

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国期货业协会对期货从业人员的自律管理。

中国证监会指导和监督协会对期货从业人员的自律管理活动。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

40.(选择题)

【乐橙网】期货投资者保障基金的使用遵循()原则, 实行比例补偿。

A.

公开、公平、公正

B.

取之于市场、用之于市场

C.

保障投资者合法权益和公平救助

D.

合理、有效

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保障基金的使用原则。

保障基金的使用遵循保障投资者合法权益和公平救助原则，实行比例补偿。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

41.(选择题)

【乐橙网】中国期货业协会依法对期货从业人员实行()。

A.

备案管理

B.

自律管理

C.

行政管理

D.

全面管理

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国证监会对期货从业人员的监督管理。

中国证监会及其派出机构依法对期货从业人员进行监督管理。中国期货业协会依法对期货从业人员实行自律管理，负责从业资格的认定、管理及撤销。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

42.(选择题)

【乐橙网】期货公司应当按照()优先的原则传递客户交易指令。

A.

平仓

B.

价格

C.

资金

D.

时间

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查传达客户交易指令的原则。

期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证。期货公司应当按照时间优先的原则传递客户交易指令。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

43.(选择题)

【乐橙网】期货公司应当在本公司网站和营业场所提示客户可以通过()查询其从业人员资格公示信息。

A.

中国证券业协会网站

B.

中国证监会网站

C.

中国期货业协会网站

D.

所在地人民政府网站

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司对从业人员资格进行公示的场所。

期货公司应当提供从业人员资格证明等资料供客户查阅,并在本公司网站和营业场所提示客户可以通过中国期货业协会网站查询。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

44.(选择题)

【乐橙网】通过期货从业资格考试的人员，可以取得()。

A.

中国证监会颁发的从业资格证书

B.

中国期货业协会颁发的从业资格考试合格证明

C.

中国证监会颁发的从业资格考试合格证明

D.

中国期货业协会颁发的从业资格证书

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查通过期货从业资格考试的人员取得的资格证书。

通过从业资格考试的，取得协会颁发的从业资格考试合格证明。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

45.(选择题)

【乐橙网】期货投资者保障基金的管理者是()。

A.

国务院财政部

B.

中国期货业协会

C.

中国证监会

D.

期货交易所

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的管理者。

保障基金由中国证监会集中管理、统筹使用。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

46.(选择题)

【乐橙网】下列机构中，任用期货从业人员应当适用《期货从业人员管理办法》的是()。

A.

中国期货业协会

B.

期货交易所

C.

期货交易所自营会员

D.

期货公司

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查任用期货从业人员应当适用《期货从业人员管理办法》的机构。

申请期货从业人员资格(简称从业资格)，从事期货经营业务的机构(简称机构)任用期货从业人员，以及期货从业人员从事期货业务的，应当遵守本办法。所称机构是指：

(1)期货公司(D 选项正确)；

(2)期货交易所的非期货公司结算会员；

(3)期货投资咨询机构；

(4)为期货公司提供中间介绍业务的机构；

(5)中国证券监督管理委员会规定的其他机构。

A、B 选项错误，中国期货业协会和期货交易所属于自律组织，并非经营机构。

C 选项错误，与第二项期货交易所的非期货公司结算会员不符。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

47.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货公司申请股权变更的表述中，错误的是()。

A.

期货公司与股东之间不得交叉持股

B.
期货公司可以为股权受让方提供一定的财务支持

C.
拟变更的股权不存在被查封、冻结情形

D.
涉及的股东应当符合持有相应股权的法定条件
回答错误
正确答案

B

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司申请股权变更的要求。

A 选项正确，B 选项错误，期货公司申请变更股权，期货公司与股东之间不得存在交叉持股的情形，期货公司不得存在为股权受让方提供任何形式财务支持的情形。

C 选项正确，期货公司申请变更股权，拟变更的股权不得存在被查封、冻结等情形。

D 选项正确，期货公司申请变更股权，涉及的股东需符合本办法第七条至第十条规定的条件。
故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

48.(选择题)

【乐橙网】根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》资产管理计划的初始募集规模不得低于()。

A.
1000 万元

B.
2000 万元

C.
3000 万元

D.
4000 万元

回答错误
正确答案

A

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查资产管理计划的初始募集规模。

资产管理计划的初始募集规模不得低于 1000 万元。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

49.(选择题)

【乐橙网】公司制期货交易所设立独立董事，独立董事由()提名。

A.

监事会

B.

董事会

C.

股东大会

D.

中国证监会

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查独立董事的提名者。

期货交易所应当设独立董事。独立董事由中国证监会提名，股东大会通过。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

50.(选择题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》，()应当登录中国期货保证金监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。

A.

期货公司

B.

期货交易所

C.

客户

D.

中国期货业协会

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查办理客户交易编码的注销的主体。

《期货市场客户开户管理规定》第二十六条规定，期货公司应当登录监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

51.(选择题)

【乐橙网】期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，下列表述正确的是()。

A.

是否承担责任由中国证监会决定

B.

应当承担相应责任

C.

是否承担责任由中国期货业协会决定

D.

如损失小，可不承担责任

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的责任承担。

从业人员因执业过错给机构造成损失的，应当承担相应责任。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

52.(选择题)

【乐橙网】期货公司借入次级债务的，在计算净资本时，可以将所借入的次级债务()。

A.

全额扣减

B.

按照规定的比例扣减

C.

全额加回

D.

按照规定的比例计入净资本

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司借入次级债务。

期货公司借入次级债务、向股东或者其关联企业借入具有次级债务性质的长期借款以及其他清偿顺序在普通债之后的债务，可以按照规定的比例计入净资本（而不是扣减或加回）。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

53.(选择题)

【乐橙网】当期货从业人员与投资者有存在利益冲突无法继续提供期货业务服务时，应当通过()与投资者协商，采取办法妥善予以解决。

A.

中国证监会派出机构

B.

所在期货经营机构

C.

期货交易所

D.

中国期货业协会

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的执业行为准则。

当从业人员与其所服务的投资者存在利益冲突或因其他原因无法继续提供期货业务服务时，应当通过所在机构及时与投资者协商，采取更换从业人员或其他办法妥善予以解决。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

54.(选择题)

【乐橙网】会员制期货交易所的理事会会议须有()以上理事出席方为有效。

A.

3/4

B.

2/3

C.

1/2

D.

1/3

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所的理事会会议有效的条件。

理事会会议须有 2/3 以上理事出席方为有效，其决议须经全体理事 1/2 以上表决通过。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

55.(选择题)

【乐橙网】会员制期货交易所会员大会不能行使的职权是()。

A.

审定期货交易所章程，交易规则及其修改草案

B.

审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告

C.

选举和更换会员理事

D.

任免期货交易所总经理

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所会员大会行使的职权。

会员大会行使下列职权：

- (1) 审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案; (A 选项不符合题意)
- (2) 选举和更换会员理事; (C 选项不符合题意)
- (3) 审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告。 (B 选项不符合题意)

D 选项符合题意，期货交易所总理由证监会任免。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

56.(选择题)

【乐橙网】客户当日交易结算结果的确认，应当视为对()的确认。

A.

该日之前所有持仓和交易结算结果

B.

该日之前部分持仓

C.

该日之前部分交易结算结果

D.

该日之后所有持仓和交易结算结果

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为责任的承担。

客户对当日交易结算结果的确认，应当视为对该日之前所有持仓和交易结算结果的确认，所产生的交易后果由客户自行承担。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

57.(选择题)

【乐橙网】客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在()时间内以书面方式提出。

A.

期货公司规定的

B.
期货经纪合同约定的

C.
期货交易所规定的

D.
中国期货业协会规定的
回答错误
正确答案

B
题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户对交易结算报告的内容的异议的提出期限。

客户对交易结算报告有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内以书面方式提出，期货公司应当在约定时间内进行核实。客户未在约定时间内提出异议的，视为对交易结算报告内容的确认。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

58.(选择题)

【乐橙网】期货公司申请从事期货投资咨询业务，注册资本应当不低于人民币()亿元，并且净资本不低于人民币()万元。

A.
1;8000

B.
2;5000

C.
1;5000

D.
2;8000
回答错误
正确答案

A
题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司申请从事期货投资咨询业务的注册资本的要求。

期货公司申请从事期货投资咨询业务，应当具备的条件之一是:注册资本不低于人民币 1 亿元，并且净资本不低于人民币 8000 万元。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

59.(选择题)

【乐橙网】()应当对期货从业人员的执业行为进行检查,期货从业人员及其所在机构应当予以配合。

A.

中国期货业协会

B.

期货保证金安全存管监控机构

C.

期货交易所

D.

期货保证金存管银行

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查对期货从业人员的执业行为进行检查的主体。

中国期货业协会应当对期货从业人员的执业行为进行定期或者不定期检查,期货从业人员及其所在机构应当予以配合。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

60.(选择题)

【乐橙网】期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》中国证监会及其派出机构可以()。

A.

进行调查,限制其人身自由

B.

进行调查,给予纪律惩戒

C.

给予其惩戒、公开谴责

D.

采取责令改正、监管谈话等措施

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员违反《期货从业人员管理法》的处理措施。

A 选项错误，证监会没有限制从业人员人身自由的处罚措施。

D 选项正确，期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。

BC 选项错误，从业人员违反《期货从业人员执业行为准则》的，由期货业协会做出训诫、公开谴责等纪律惩戒。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

61.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员管理办法》，期货从业人员自律管理的具体办法包括()。

A.

纪律惩戒

B.

后续职业培训

C.

执业行为准则

D.

从业资格考试

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员自律管理的具体办法。

期货从业人员自律管理的具体办法，包括从业资格考试（D 选项符合题意）、从业资格注册和公示、执业行为准则（C 选项符合题意）、后续职业培训（B 选项符合题意）、执业检查、纪律惩戒（A 选项符合题意）和申诉等，由协会制订，报中国证监会核准。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

62.(多选题)

【乐橙网】期货公司的期货从业人员必须遵守()。

A.

《期货交易管理条例》

B.

《期货从业人员管理办法》

C.

《期货从业人员执业行为准则（修订）》

D.

期货交易所的自律规则

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的期货从业人员必须遵守的规则。

期货从业人员必须遵守有关法律、行政法规和中国证监会的规定（ABC 选项符合题意），遵守协会和期货交易所的自律规则（D 选项符合题意），不得从事或者协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格、编造并传播有关期货交易的虚假信息等违法违规行为。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

63.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》期货公司风险监管指标包括()。

A.

期货公司净资本

B.

期货公司净资本与净资产的比例

C.

期货公司流动资产与流动负债的比例

D.

期货公司负债与净资产的比例

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管的指标。

期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准:

- (1) 净资本不得低于人民币 3000 万元 (A 选项符合题意);
- (2) 净资本与公司风险资本准备的比例不得低于 100%;
- (3) 净资本与净资产的比例不得低于 20% (B 选项符合题意);
- (4) 流动资产与流动负债的比例不得低于 100% (C 选项符合题意);
- (5) 负债与净资产的比例不得高于 150% (D 选项符合题意);
- (6) 规定的最低限额结算准备金要求。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

64.(多选题)

【乐橙网】首席风险官存在下列情形时, 期货公司董事会可以免除其职务的有()。

A.

滥用职权, 干预公司正常经营

B.

利用职务便利牟取个人利益

C.

不能胜任本职工作

D.

向监管部门报告公司交易部门的违规行为

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事会可以免除首席风险官职务的情形。

首席风险官不得有下列行为:考前包过押题请咨询 Yuan909591126

- (1) 擅离职守, 无故不履行职责或者授权他人代为履行职责; (C 选项表述正确)
- (2) 在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务, 或者从事可能影响其独立履行职责的活动;
- (3) 对期货公司经营管理中存在的违法违规行为或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告;

- (4) 利用职务之便牟取私利; (B 选项表述正确)
- (5) 滥用职权, 干预期货公司正常经营; (A 选项表述正确)
- (6) 向与履职无关的第三方泄露期货公司秘密或者客户信息, 损害期货公司或者客户的合法权益;
- (7) 其他损害客户和期货公司合法权益的行为。

故本题选择 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

65.(多选题)

【乐橙网】根据《期货投资者保障基金管理办法》，使用保障基金前，中国证监会和保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以()弥补保证金缺口。

A.

期货公司变现资产

B.

期货公司自有资金

C.

期货交易所风险准备金

D.

期货公司结算担保金

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的使用规则。

使用保障基金前，中国证监会和保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以自有资金和变现资产(AB 选项符合题意)弥补保证金缺口。不足弥补或者情况危急的，方能决定使用保障基金。

故本题选择 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

66.(多选题)

【乐橙网】下列关于证券期货经营机构的表述，正确的是()。

A.

证券期货经营机构可以委托具有基金销售资格的机构推介资产管理计划

B.

证券期货经营机构可以自行办理资产管理计划份额的登记、估值、核算

C.

证券期货经营机构可以聘请符合条件的机构为其提供投资顾问服务

D.

证券期货经营机构可以聘请个人提供投资顾问服务

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券期货经营机构对资产管理计划的销售、办理，以及聘请其他机构提供投资顾问服务的规定。

A 选项正确，证券期货经营机构可以自行销售资产管理计划，也可以委托具有基金销售资格的机构销售或者推介资产管理计划。

B 选项正确，证券期货经营机构可以自行办理资产管理计划份额的登记、估值、核算，也可以委托中国证监会认可的其他机构代为办理。

C 选项正确，证券期货经营机构从事私募资产管理业务，可以聘请符合中国证监会规定条件并接受国务院金融监督管理机构监管的机构为其提供投资顾问服务。

D 选项错误，证券期货经营机构不得聘请个人或者不符合条件的机构提供投资顾问服务。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

67.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》，期货从业人员在从事期货业务前，应当具备相应的()。

A.

投资经验

B.

专业知识

C.

职业道德

D.

专业技能

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的专业胜任能力。

BCD 符合题意，从业人员在从事期货业务前，应当参加岗前培训并通过考核，具备相应的专业知识、技能和职业道德。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

68.(多选题)

【乐橙网】期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定的，中国证监会及其派出机构可以采取下列监管措施()。

A.

给予降级直至开除

B.

出具警示函

C.

监管谈话

D.

责令改正

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定时中国证监会的监管措施。

期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

69.(多选题)

【乐橙网】下列关于期货公司提供研究分析服务的表述中，正确的有()。

A.

研究分析报告应当注明相关信息资料的来源、研究分析意见的局限性与使用者风险提示

B.

研究分析报告应当制作形成适当的书面或者电子文本形式，载明期货公司名称及其业务资格、研究分析人员姓名、从业证号、制作日期等内容

C.

制作、提供的研究分析报告不得侵犯他人的知识产权

D.

研究分析人员应当对研究分析报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎，分析结论合理

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司提供研究分析服务的责任。

A、B 选项正确，研究分析报告应当制作形成适当的书面或者电子文本形式，载明期货公司名称及其业务资格、研究分析人员姓名、从业证号、制作日期等内容，同时注明相关信息资料的来源、研究分析意见的局限性与使用者风险提示。

C 选项正确，期货公司制作、提供的研究分析报告不得侵犯他人的知识产权。

D 选项正确，研究分析人员应当对研究分析报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论合理。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

70.(多选题)

【乐橙网】下列关于期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务的表述中，正确的有()。

A.

不得对期货投资咨询能力进行虚假、误导性的宣传，不得欺诈或者误导客户

B.

应当采取有效的方式，确保接受服务的客户盈利

C.

应当保守客户的商业秘密，维护客户合法权益

D.

应当以专业的技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务

确定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务的相关规定。

期货公司及其从业人员应当以专业的技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务（D选项符合题意），保守客户的商业秘密，维护客户合法权益（C选项符合题意）。期货公司及其从业人员不得对期货投资咨询服务能力进行虚假、误导性的宣传，不得欺诈或者误导客户（A选项符合题意）。

故本题选 ACD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

71.(多选题)

【乐橙网】公司制期货交易所监事会行使的职权包括()。

A.

监督交易所董事、高级管理人员执行职务行为

B.

向股东大会会议提出提案

C.

检查交易所财务

D.

处理交易所会员违规行为

确定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查公司制期货交易所监事会行使的职权。

监事会行使下列职权：

(1)检查期货交易所财务(C选项正确)；

(2)监督期货交易所董事、高级管理人员执行职务行为(A选项正确)；

(3)向股东大会会议提出提案(B选项正确)；

(4)期货交易所章程规定的其他职权。

D选项错误，处理交易所会员违规行为是会员制期货交易所理事会的职权。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

72.(多选题)

【乐橙网】下列关于期货公司不按照客户委托内容擅自进行期货交易的法律责任的陈述中,正确的有()。

A.

情节严重的,责令期货公司停业整顿或吊销期货业务许可证

B.

对直接责任人员,给予警告,并处罚款

C.

情节严重的,对直接负责人员暂停或者撤销期货从业人员资格

D.

对期货公司,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处罚款

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司不按照客户委托内容擅自进行期货交易的法律责任。

AD 选项正确,期货公司不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的,并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿或者吊销期货业务许可证;

BC 选项正确,期货公司不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处 1 万元以上 10 万元以下的罚款;情节严重的,暂停或者撤销期货从业人员资格。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

73.(多选题)

【乐橙网】以下情形,不能视为客户对期货公司交易结算报告提出异议的有()。

A.

客户在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出书面异议

B.

客户在期货经纪合同约定的时间后向期货公司提出书面异议

C.

客户未在期货经纪合同约定的时间内提出异议，也未对交易结算报告的内容确认

D.

客户在期货经纪合同约定的时间内提出过口头异议，且未对交易结算报告的内容确认

确定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户对期货公司交易结算报告提出异议的情形。

客户对交易结算报告有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内以书面方式提出，期货公司应当在约定时间内进行核实。客户未在约定时间内提出异议的，视为对交易结算报告内容的确认。

故本题选 BCD 选项。

收藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

74.(多选题)

【乐橙网】下列关于期货公司及其从业人员通过报刊、电视、电台和网络等公共媒体开展期货行情分析等信息传播活动的表述中，正确的有()。

A.

应当保护他人的知识产权

B.

应当遵守金融信息传播相关规定

C.

在开展期货信息传播活动后，期货公司及其从业人员应当向住所地的中国证监会派出机构备案

D.

应当取得期货投资咨询业务资格及从业资格

确定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司及其从业人员通过报刊、电视、电台和网络等公共媒体开展期货行情分析等信息传播活动的注意事项。

ABD 选项正确，期货公司及其从业人员通过报刊、电视、电台和网络等公共媒体开展期货行

情分析等信息传播活动的，应当取得期货投资咨询业务资格及从业资格，遵守金融信息传播相关规定，保护他人的知识产权；

C 选项错误，在开展期货信息传播活动前(而不是在活动后)，期货公司及其从业人员应当向住所地的中国证监会派出机构备案。

故本题选 ABD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

75.(多选题)

【乐橙网】根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》，下列行为产生的民事责任应当由期货公司承担的有()。

A.

期货公司从业人员在本公司经营范围内从事的期货交易行为

B.

非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备合同法规定的表见代理条件的

C.

期货公司授权非本公司人员以本公司名义从事的期货交易行为

D.

期货公司从业人员以个人名义从事的期货交易行为

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查承担责任的主体。

期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为产生的民事责任，由其所在的期货公司承担(A 选项符合题意)。期货公司授权非本公司人员以本公司的名义从事期货交易行为的(C 选项符合题意)，期货公司应当承担由此产生的民事责任；非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备合同法规定的表见代理条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任(B 选项符合题意)。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

76.(多选题)

【乐橙网】()可以指定相关机构作为期货投资者保障基金管理机构，代为管理保障基金。

A.

财政部

B.
中国证监会

C.
中国人民银行

D.
期货交易所
确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金管理机构的相关内容。

AB 选项符合题意，中国证监会、财政部可以指定相关机构作为保障基金管理机构，代为管理保障基金。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

77.(多选题)

【乐橙网】投资者申请成为专业投资者，应当提供的材料有()。

A.
自然人投资者提供最近一个月本人的金融资产证明文件或近三年收入证明、投资经历或工作证明、职业资格证书等

B.
机构投资者提供最近二年的财务报表、金融资产证明文件、本机构的投资经历等

C.
自然人投资者提供最近三个月本人的金融资产证明文件或近三年收入证明、投资经历或工作证明、职业资格证书等

D.
机构投资者提供最近一年的财务报表、金融资产证明文件、本机构的投资经历等
确定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查申请成为专业投资者应当提交的材料。

投资者划分为专业投资者时，投资者提出申请，并提供以下证明材料：

(1)机构投资者提供最近一年的财务报表、金融资产证明文件、本机构的投资经历等(D 选项符合题意)；

(2)自然人投资者提供近一个月本人的金融资产证明文件或近 3 年收入证明、投资经历或工作证明、职业资格证书等(A 选项符合题意)。

故本题选 AD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

78.(多选题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司发生下列情况时，期货交易所应当及时通知中国期货保证金监控中心的有()。

A.

会员分级结算关系变更

B.

会员资格转让

C.

会员号变更

D.

交易编码申请权限受到期货交易所限制

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所需通知监控中心的情形。

期货公司会员号变更、会员分级结算关系变更、会员资格转让或者交易编码申请权限受到期货交易所限制时，期货交易所应当将有关情况及时通知监控中心。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

79.(多选题)

【乐橙网】期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》的，中国证监会及其派出机构可以采取以下措施()。

A.

出具警示函

B.
给予纪律惩戒

C.
监管谈话

D.
责令改正
确 定
回答错误
正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员违规的，证监会可采取的监管措施。

期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。

故本题选 ACD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

80.(多选题)

【乐橙网】下列期货公司人员中，应当每两年参加一次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训的有()。

A.
独立董事

B.
首席风险官

C.
董事长

D.
总经理
确 定
回答错误
正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查每两年参加一次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训的人员。

期货公司董事长、监事会主席、独立董事、经理层人员和取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，应当至少每 2 年参加 1 次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训，取得培训合格证书。

高级管理人员，是指期货公司的总经理、副总经理、首席风险官，财务负责人、营业部负责人以及实际履行上述职务的人员。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

81.(多选题)

【乐橙网】会员制期货交易所章程应当载明的事项包括()。

A.

会员的义务

B.

对会员的纪律处分

C.

会员的权利

D.

会员资格及其管理办法

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所章程应当载明的事项。

会员制期货交易所章程还应当载明下列事项:

(1) 会员资格及其管理办法;

(2) 会员的权利和义务;

(3) 对会员的纪律处分。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

82.(多选题)

【乐橙网】期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等不应归属()。

A.

期货投资者保障基金

B.

期货公司

C.

期货交易所

D.

期货投资者保障基金管理机构

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金。

鼓励保障基金来源多元化，保障基金可以接受社会捐赠和其他合法财产。保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

83.(多选题)

【乐橙网】期货投资者保障基金管理机构应当定期编制报表保障基金的筹集、管理、使用报告，经会计师事务所审计后，报送()。

A.

财政部

B.

中国证监会

C.

中国人民银行

D.

期货交易所

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保障基金的筹集、管理、使用报告的报送对象。

保障基金管理机构应当定期编制报表保障基金的筹集、管理、使用报告，经会计师事务所审

计后，报送中国证监会和财政部。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

84.(多选题)

【乐橙网】根据《期货交易所管理办法》的规定，应当召开临时会员大会的条件是()。

A.

会员理事不足期货交易所章程规定人数的 $\frac{2}{3}$

B.

$\frac{1}{3}$ 以上会员联名提议

C.

会员理事不足期货交易所章程规定人数的 $\frac{4}{5}$

D.

$\frac{5}{6}$ 以上会员联名提议

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查临时会员大会的召开。

会员大会由理事会召集，每年召开一次。有下列情形之一的，应当召开临时会员大会：

(1) 会员理事不足期货交易所章程规定人数的 $\frac{2}{3}$;

(2) $\frac{1}{3}$ 以上会员联名提议;

(3) 理事会认为必要。

故本题选择 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

85.(多选题)

【乐橙网】下列情形中，构成操纵证券、期货交易罪的有()。

A.

编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场

B.

在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货价格或者证券、期货交易量的

C.

与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的

D.

单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的

确定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查操纵证券、期货交易罪的相关内容。

有下列情形之一的，操纵证券、期货市场，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(1)单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的(D选项符合题意)；

(2)与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的(C选项符合题意)；

(3)在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的(B选项符合题意)；

(4)以其他方法操纵证券、期货市场的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

86.(多选题)

【乐橙网】交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物，造成标准仓单持有人损失的，()。

A.

交割仓库应当承担赔偿责任

B.

期货交易所承担连带责任

C.

期货业协会承担连带责任

D.

期货公司承担连带责任

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查实物交割纠纷及其责任。

交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内，向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物，造成标准仓单持有人损失的，交割仓库应当承担责任，期货交易所承担连带责任。期货交易所承担责任后，有权向交割仓库追偿。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

87.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》，经营机构在划分产品或者服务风险等级时，应当综合考虑的因素包括()。

A.

流动性

B.

结构复杂性

C.

交易场所

D.

投资方向和投资范围

确 定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者适当性制度。

划分产品或者服务风险等级时应当综合考虑以下因素：

(一)流动性；

(二)到期时限；

(三)杠杆情况；

(四)结构复杂性；

(五)投资单位产品或者相关服务的最低金额；

(六)投资方向和投资范围；

(七)募集方式；

(八)发行人等相关主体的信用状况；

(九)同类产品或者服务过往业绩;

(十)其他因素。

故本题选 ABD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

88.(多选题)

【乐橙网】期货公司董事会拟免除首席风险官职务的,应当提前通知本人,并按规定将()书面报告公司住所地中国证监会派出机构。

A.

免职理由

B.

首席风险官履行职责情况

C.

替代人选名单

D.

发现重大风险事件的情况

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的任免。

期货公司董事会拟免除首席风险官职务的,应当提前通知本人,并按规定将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人选名单书面报告公司住所地中国证监会派出机构。被免职的首席风险官可以向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

89.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定,期货公司风险监管指标包括()。

A.

净资本

B.

净资本与净资产的比例

C.

流动资产与流动负债的比例

D.

负债与净资产的比例

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标体系。

期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准：

(一)净资本不得低于人民币 3000 万元；

(二)净资本与公司风险资本准备的比例不得低于 100%；

(三)净资本与净资产的比例不得低于 20%；

(四)流动资产与流动负债的比例不得低于 100%；

(五)负债与净资产的比例不得高于 150%；

(六)规定的最低限额结算准备金要求。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

90.(多选题)

【乐橙网】期货公司变更控股股东的，应当符合下列()条件。

A.

期货公司可以为股权受让方提供一定的财务支持

B.

期货公司与股东之间不得交叉持股

C.

受让方应当符合持有相应股权的法定条件

D.

拟变更的股权不得存在被冻结情形

确定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的变更。

期货公司变更股权有下列情形之一的，应当经中国证监会批准：

(1) 变更控股股东、第一大股东；

(2) 单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%以上，且涉及境外股东的。除上述规定情形外，期货公司单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%以上，应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准。

期货公司变更股权有上述所列情形的，应当具备下列条件：

(1) 拟变更的股权不存在被冻结等情形；

(2) 期货公司与股东之间不存在交叉持股的情形，期货公司不存在为股权受让方提供任何形式财务支持的情形；

(3) 涉及的股东符合《期货公司监督管理办法》关于主要股东、控股股东、第一大股东、境外股东、有关联关系的股东相关规定的条件。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

91.(判断题)

【乐橙网】期货公司接受客户委托为其进行期货交易，可以不与客户签订书面合同。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司接受客户委托为其进行期货交易的事前处理。

期货公司接受客户委托为其进行期货交易，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

92.(判断题)

【乐橙网】期货公司在投资者填写风险承受能力评估问卷时，不得进行诱导、误导、欺骗投资者，影响填写结果。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构在投资者填写风险承受能力评估问卷时的禁止行为。

经营机构在投资者填写风险承受能力评估问卷时，不得进行诱导、误导、欺骗投资者，影响填写结果。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

93.(判断题)

【乐橙网】期货公司从事期货投资咨询业务的人员应当取得期货投资咨询业务从业资格。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务的人员须取得的从业资格。

期货公司从事期货投资咨询业务，应当经中国证监会批准取得期货投资咨询业务资格;期货公司从事期货投资咨询业务的人员应当取得期货投资咨询业务从业资格。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

94.(判断题)

【乐橙网】对违反协会章程和自律规则的会员，中国期货业协会可以按照规定对其予以行政处罚。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查对违反协会章程和自律规则的会员的处理。

期货业协会履行的职责之一是，制定会员应当遵守的行业自律性规则，监督、检查会员行为，对违反协会章程和自律性规则的，按照规定给予纪律处分(而不是行政处罚)。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

95.(判断题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》，中国证监会派出机构可以要求进入风险预警期的期货公司在做出重大业务决策后的 5 个工作日内向中国证监会派出机构报送临时报告。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查进入风险预警期的期货公司报送临时报告的要求。

期货公司风险监管指标达到预警标准的，进入风险预警期。风险预警期内，中国证监会派出机构可要求期货公司进行重大业务决策时，应当至少提前 5 个工作日内向公司住所地的中国证监会派出机构报送临时报告，说明有关业务对风险监管指标的影响。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

96.(判断题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》，为提高评估工作的准确性和效率，鼓励销售人员参与投资者的分类评估、产品与服务的分级评估，以及投资者与产品或服务的匹配。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构的适当性管理制度。

经营机构应当建立投资者适当性评估与销售隔离机制,销售人员不得参与投资者的分类评估、产品与服务的分级评估,以及投资者与产品或服务的匹配。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

97.(判断题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》经营机构应当了解所销售产品或者所提供服务的信息,根据风险特征和程度,对销售的产品或者提供的服务划分风险等级。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险等级的划分。

经营机构应当了解所销售产品或者所提供服务的信息,根据风险特征和程度,对销售的产品或者提供的服务划分风险等级。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

98.(判断题)

【乐橙网】期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由中国期货业协会统一制定并公布。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查制度期货交易的收费项目、收费标准和管理办法的主体。期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门统一制定并公布。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

99.(判断题)

【乐橙网】期货投资咨询服务合同指引和风险揭示书格式，由中国证监会制定。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询服务合同指引和风险揭示书格式的制定。

期货投资咨询服务合同指引和风险揭示书格式，由中国期货业协会制定。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

100.(判断题)

【乐橙网】期货公司报送的风险监管报表存在漏报、错报的，中国证监会派出机构应当采取出具警示函、监管谈话等监督措施。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查报送风险监管报表的相关规定。

期货公司报送的风险监管报表存在漏报、错报，影响中国证监会及其派出机构对期货公司风

险状况判断的，中国证监会派出机构应当要求期货公司立即报送更正的风险监管报表，并可以视情况（而不是一定会采取的）采取出具警示函、监管谈话等监管措施。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

101.(判断题)

【乐橙网】实行全员结算制度的期货交易所会员由期货公司成员组成。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查实行全员结算制度的期货交易所会员的组成。

实行全员结算制度的期货交易所会员由期货公司成员和非期货公司成员（而不只是期货公司成员）组成。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

102.(判断题)

【乐橙网】为期货公司提供中间介绍业务的证券公司中从事期货经营业务的管理人员和专业人员不属于《期货从业人员管理办法》规定的期货从业人员。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的定义。

《期货从业人员管理办法》规定，本办法所称期货从业人员中包括：为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员。证券公司属于为期货公司提供中间介绍业务的机构。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

103.(判断题)

【乐橙网】只要年满 18 周岁、初中毕业，就可以参加期货从业资格考试。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查参加期货从业资格考试的条件。

参加从业资格考试的，应当符合下列条件：

- (1) 年满 18 周岁；
- (2) 具有完全民事行为能力；
- (3) 具有高中以上文化程度（而不是初中毕业）；
- (4) 中国证监会规定的其他条件。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

104.(判断题)

【乐橙网】以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由期货交易所所在地的中级人民法院管辖。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件的管辖主体考前包过押题请咨询 Yuan909591126。

以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由期货交易所所

在地的中级人民法院管辖。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

105.(判断题)

【乐橙网】客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金垫付。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户在期货交易中违约造成保证金不足的处理办法。

客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金垫付，不得占用其他客户保证金。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

106.(判断题)

【乐橙网】为保障期货投资者保障基金使用的公平、合理，期货投资者保障基金不接受社会捐赠和其他财产。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的来源。

鼓励保障基金来源多元化，保障基金可以接受社会捐赠和其他合法财产。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

107.(判断题)

【乐橙网】证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，基于期货经纪合同的责任应当由证券公司对客户承担。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货经纪合同的责任的承担。

证券公司按照委托协议对期货公司承担介绍业务受托责任。基于期货经纪合同的责任由期货公司（而不是证券公司）直接对客户承担。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

108.(判断题)

【乐橙网】期货公司被撤销所有期货业务许可后，公司继续存续的，应当依法办理名称、营业范围 and 公司章程等工商变更登记，存续公司可以继续以期货公司名义从事业务。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司被撤销所有期货业务许可的后续处理。

期货公司被撤销所有期货业务许可的，应当妥善处理客户资产，结清期货业务；公司继续存续的，应当依法办理名称、营业范围 and 公司章程等工商变更登记，存续公司不得继续以期货公司名义从事业务，其名称中不得有“期货”或者近似字样。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

109.(判断题)

【乐橙网】会员制期货交易所召开会员大会，应当对表决事项制作会议纪要，由出席会议的理事签名。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的法人治理。

会员大会应有 $\frac{2}{3}$ 以上会员参加方为有效。会员大会应当对表决事项制作会议纪要，由出席会议的理事签名。会员大会结束之日起 10 日内，期货交易所应当将大会全部文件报告中国证监会。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

110.(判断题)

【乐橙网】会员期货交易所的临时会员大会不得对会议通知中未列明的事项作出决议，但经理事长批准的除外。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的法人治理。

临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

111.(多选题)

【乐橙网】证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议，下列各项属于委托协议内容的是()。

A.

违约责任

B.

介绍业务的范围

C.

客户投诉的接待处理方式

D.

执行期货保证金安全存管制度的措施

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查委托协议的内容。

证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明下列事项：

- (1) 介绍业务的范围；
- (2) 执行期货保证金安全存管制度的措施；
- (3) 介绍业务对接规则；
- (4) 客户投诉的接待处理方式；
- (5) 报酬支付及相关费用的分担方式；
- (6) 违约责任；
- (7) 中国证监会规定的其他事项。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

112.(多选题)

【乐橙网】甲是某期货公司的客户，因对行情判断失误，甲的持仓损失不断扩大。某日开市前，甲的期货账户可用资金为负值。对此，期货公司和客户应当采取的正确措施是()。

A.

客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓

B.

期货公司应当督促客户自行平仓，不得进行强制平仓

C.

期货公司对客户合约强行平仓，有关费用和发生的损失可由客户和公司协商承担

D.

客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓

确 定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户保证金不足的措施。

A 选项正确，客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。

B、C 选项错误，客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由该客户承担。B 选项中“不得进行强制平仓”、C 选项中“有关费用和发生的损失可由客户和公司协商承担”的表述与上述规定相悖。

D 选项正确，期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算，并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓。

故本题选 AD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

113.(多选题)

【乐橙网】某事业单位与期货公司签订期货经纪合同，委托期货公司进行期货交易。关于该事业单位期货交易的表述中，正确的是()。

A.

该事业单位不得进行期货交易

B.

该事业单位经其上级主管部门批准，可以进行期货交易

C.

期货公司不得接受该事业单位委托为其进行期货交易

D.

中国证监会可以对事业单位进行处罚

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司不能接受委托的机构。

国家机关和事业单位不得从事期货交易(A选项符合题意, B选项不符合题意), 期货公司不得接受其委托为其进行期货交易(C选项符合题意)。

D选项不符合题意, 中国证监会没有权利对事业单位进行处罚, 中国证监会可以对期货公司进行处罚。

故本题选 AC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

114.(多选题)

【乐橙网】小王对期货投资很感兴趣, 决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证件遗失, 小王持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险, 与小王签订了《期货经纪合同》。下列关于开户的做法中, 错误的是()。

A.

期货公司审查身份证复印件与工作证件照片, 姓名相符, 可以给小王开户

B.

小王可用妻子小张的身份证原件, 代妻子开户

C.

期货公司可先为小王开户, 待其身份证原件补办后, 再补办身份审查程序

D.

未出具身份证原件, 期货公司应当不予开户

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户开户的相关规定。

客户开户应当符合《期货交易管理条例》及中国证监会有关规定, 并遵守实名制要求。个人客户应当本人亲自办理开户手续(B选项说法错误), 签署开户资料, 不得委托代理人代为办理开户手续(AC选项说法错误)。除中国证监会另有规定外, 个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证(D选项说法正确)。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

115.(选择题)

【乐橙网】A期货公司在当日交易结算时, 发现客户甲某交易保证金不足, 于是电话通知甲某在第二天交易开始前足额追加保证金。甲某要求期货公司允许其进行透支交易, 并许诺其资金到位立即追加保证金, 公司对此予以拒绝。第二天交易开始后甲某没有及时追加保证金,

且双方在期货经纪合同中没有对此进行明确约定。如果客户向人民法院起诉，认为期货公司没有向其发出追加保证金的通知，要求期货公司赔偿其因强行平仓受到的损失，而期货公司主张其履行了通知的义务，对此，应当由()承担举证责任。

A.

期货公司

B.

客户

C.

双方各自依据自己的主张承担举证责任

D.

由法院根据双方过错大小决定举证责任的分配

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查举证责任。

期货公司向客户发出追加保证金的通知，客户否认收到上述通知的，由期货公司承担举证责任。

故本题选择 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

116.(选择题)

【乐橙网】某期货公司股东会议通过决议，拟任命公司现任总经理王某兼任期货公司董事长。关于该期货公司拟更换董事长，以下说法正确的是()。

A.

应立即书面通知全体股东，并向中国期货业协会报告

B.

王某担任期货公司董事长，还应当再取得中国证监会核准的董事长任职资格

C.

无须向监管机构报告

D.

王某不能同时兼任董事长、总经理

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司组织架构。

期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得存在近亲属关系。董事长和总经理不得由一人兼任。

故本题选择 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

117.(多选题)

【乐橙网】甲是某期货公司的客户，某日结算时，甲持仓的期货品种，期货交易所规定的保证金比例是 5%，期货公司对甲收取的保证金比例是 7%。按照有关公司法解释的规定，下列情形构成透支交易的是()。

A.

甲保证金水平为 6%，期货公司允许甲开仓交易

B.

甲保证金水平为 6%，期货公司允许甲继续持仓

C.

甲保证金水平为 4%，期货公司允许甲开仓交易

D.

甲保证金水平为 4%，期货公司允许甲继续持仓

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查构成透支交易的情形。

期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，允许客户开仓交易或者继续持仓，应当认定为透支交易。审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的保证金比例为标准。

AB 选项错误，甲保证金水平为 6%时，未低于期货交易所规定的保证金比例，所以期货公司允许客户开仓交易或者继续持仓不构成透支交易。

CD 选项正确，甲保证金水平为 4%时，低于期货交易所规定的保证金比例，所以期货公司允许客户开仓交易或者继续持仓构成透支交易。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

118.(选择题)

【乐橙网】某期货公司的期末净资本为 5000 万元，风险资本准备为 5500 万元。根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，中国证监会派出机构应当对该公司采取以下监管措施()。

A.

责令公司限期整改

B.

限制或暂停部分期货业务

C.

限制有关股东行使股东权利

D.

责令有关股东限期转让股权

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的风险监管指标。

净资本与公司风险资本准备的比例不得低于 100%。

本题中，该期货公司净资本与风险资本准备的比例小于 100%，因此中国证监会派出机构应对其需采取监管措施。

期货公司风险监管指标不符合规定标准的，中国证监会派出机构应当在知晓相关情况后 2 个工作日内对期货公司不符合规定标准的情况和原因进行核实，视情况对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取谈话、提示、记入信用记录等监管措施，并责令期货公司限期整改，整改期限不得超过 20 个工作日。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

119.(选择题)

【乐橙网】某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为 2 亿元，该证券公司拟以 1.7 亿元人民币，以及经评估作价为 3000 万元的信息技术系统作为对期货公司的出资。下列关于该出资方案的表述中，正确的是()。

A.

该方案符合规定

B.

该方案不符合规定，货币出资比例过低

C.

该方案不符合规定，注册资本应当全部为实缴资本

D.

该方案不符合规定，注册资本低于期货公司注册资本最低限额

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司设立的条件。

申请设立期货公司，其注册资本最低限额为人民币 1 亿元。国务院期货监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度，可以提高注册资本最低限额。注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于 85%。本题中，注册资本为 2 亿元，大于最低限额 1 亿元；货币出资 1.7 亿元，占比 85%，故该出资方案符合规定。

故本题选择 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

120.(多选题)

【乐橙网】小李开立期货账户时，期货公司的下列做法中，错误的是()。

A.

实时采集并保存小李头部正面照和身份证正反面扫描件的影像资料

B.

对照有效身份证明文件，核实小李是否是本人亲自开户

C.

仅由营业部保存小李的开户资料和影像资料

D.

发现小李交易编码申请表的姓名与有效身份证明文件的姓名有稍许差异，经首席风险官批准后，为其开立账户

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

本题考查客户开户时期货公司的做法。

A 选项正确，个人客户开户时，期货公司应当实时采集并保存客户头部正面照和身份证正反面扫描件。

B 选项正确，期货公司应当对客户进行实名制审核，对照有效身份证明文件，核实个人客户

是否本人亲自开户。

C 选项错误，期货公司应当按照监控中心规定的格式要求采集并以电子文档方式在公司总部集中统一保存客户影像资料，并随其他开户材料一并存档备查。各营业部也应当保存所办理的客户开户资料及其影像资料。

D 选项错误，期货公司对客户的实名制审核包括确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致；期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同，也不得为未签订期货经纪合同的客户申请交易编码。

本题中，小李身份证件与交易编码申请表的姓名稍有差异，不能通过实名制审核，故不能开立账户。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

121.(选择题)

【乐橙网】某期货公司的期末财务报表显示，公司净资产为 3000 万元，负债（不含客户权益）为 1000 万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为 500 万元，负债调整值为 300 万元。该公司期末净资本为()万元。

A.

2800

B.

2500

C.

3200

D.

3500

回答错误

正确答案

A

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查净资本的计算。

期货公司净资本是在净资产基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。净资本的计算公式为：净资本=净资产- 资产调整值+负债调整值-/+其他调整项。则该公司的净资本=3000-500+300=2800（万元）。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

122.(选择题)

【乐橙网】甲是期货公司的客户。期货公司多次采取私下对冲、对赌等行为，未将甲的指令入市交易。交易形成的结果()。

- A.
无效
 - B.
效力待定，如果甲追认，则有效
 - C.
有效，不过如果甲认为损害自己利益，可以撤销
 - D.
有效
- 回答错误
正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查不将客户指令入市交易的行为的处理办法。

期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司应当赔偿由此给客户造成的经济损失;期货公司与客户均有过错的，应当根据过错大小，分别承担相应的赔偿责任。

本题中，由于期货公司私自采取私下对冲、对赌等行为，未将甲的指令入市交易，故交易结果无效;甲不知情且未参与交易，没有过错，故产生的经济损失由期货公司承担。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

123.(多选题)

【乐橙网】资产管理计划完成备案前可以开展以现金管理为目的，投资于()等中国证监会认可的投资品种的投资活动。

- A.
银行定期存款
- B.
政策性金融债
- C.
国债
- D.
货币市场基金

确定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查资产管理计划可投资的品种。

资产管理计划完成备案前不得开展投资活动，以现金管理为目的，投资于银行活期存款（并非银行定期存款，A选项不符合题意）、国债（C选项符合题意）、中央银行票据、政策性金融债（B选项符合题意）、地方政府债券、货币市场基金（D选项符合题意）等中国证监会认可的投资品种的除外。

故本题选BCD选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

124.(选择题)

【乐橙网】甲期货交易所欲委任李某做中层管理人员，根据《期货交易所管理办法》的相关规定，甲期货交易所就该事项向中国证监会报告的期限是()。

A.

决定之日起 5 日内

B.

决定之日起 15 日内

C.

决定之日起 10 日内

D.

决定之日起 30 日内

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所任免中层管理人员的相关规定。

期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起 10 日内向中国证监会报告。

故本题选C选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

125.(多选题)

【乐橙网】小李开立期货账户时，期货公司下列做法中，错误的是()。

A.

实时采集并保存小李头部正面照和身份证正反面扫描件的影像资料

B.

仅由营业部保存小李的开户资料和影像资料

C.

对照有效身份证明文件，核实小李是否本人亲自开户

D.

发现小李交易编码申请表的姓名与有效身份证明文件的姓名有稍许差异，经首席风险官批准后，为其开立账户

确定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户开户时期货公司的做法。

A 选项正确，个人客户开户时，期货公司应当实时采集并保存客户头部正面照和身份证正反面扫描件。

B 选项错误，期货公司应当按照监控中心规定的格式要求采集并以电子文档方式在公司总部集中统一保存客户影像资料，并随其他开户材料一并存档备查。各营业部也应当保存所办理的客户开户资料及其影像资料。

C 选项正确，期货公司应当对客户进行实名制审核，对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户。

D 选项错误，期货公司对客户的实名制审核包括确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致；期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同，也不得为未签订期货经纪合同的客户申请交易编码。

本题中，小李身份证件与交易编码申请表的姓名稍有差异，不能通过实名制审核，故不能开立账户。

故本题选 BD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

126.(选择题)

【乐橙网】期货公司的股东甲，在公司设立时出资 3000 万元，公司设立不久后又将 3000 万元抽回。针对甲的此种行为，国务院期货监督管理机构应当责令其()，并可责令其转让所持期货公司的股权。

A.

就地解散

B.

缴纳罚款

C.

停业整顿

D.

限期改正

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标体系。

期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，中国证监会应当责令其限期改正，并可责令其转让所持期货公司的股权。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

127.(多选题)

【乐橙网】()有下列情形之一的，应当认定期货经纪合同无效。

A.

没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的

B.

违反法律禁止性规定的

C.

违反法规禁止性规定的

D.

不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查无效合同纠纷及其责任。

有下列情形之一的，应当认定期货经纪合同无效：

(一)没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的；

(二)不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的；

(三)违反法律、法规禁止性规定的。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

128.(多选题)

【乐橙网】某期货公司在开展期货投资咨询业务过程中，为降低经营成本，决定投资咨询业务由公司总部研发部门负责，为加大投资咨询业务开发力度，培养投资咨询方面的专业人才，公司还鼓励交易、结算等其他部门工作人员在完成本职工作的前提下，以公司名义或者个人名义兼职从事投资咨询业务，根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，下列表述正确的是()。

A.

公司行为符合《期货公司期货投资咨询业务试行办法》的规定

B.

公司交易、结算等业务人员兼职从事期货投资咨询业务是错误的，期货投资咨询业务人员应当与这些业务人员岗位独立，权责分离

C.

公司员工以个人名义从事投资咨询业务是错误的，期货投资咨询业务人员应当以期货公司名义开展期货投资咨询业务活动

D.

公司决定将期货投资咨询业务由公司总部研发部负责是错误的，期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务及其监管。

期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理。期货投资咨询业务人员应当以期货公司名义开展期货投资咨询业务活动，不得以个人名义为客户提供期货投资咨询服务。期货投资咨询业务人员应当与交易、结算、风险控制、财务、技术等业务人员岗位独立，职责分离。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

129.(多选题)

【乐橙网】某外地期货公司欲在北京发展业务，委派王某任北京业务部经理。王某创业一段时间后，感到开展业务艰难。于是凭借期货公司经理的身份，引诱许多客户与其个人签署了

"委托理财协议",由其封闭运作一年,承诺保底和高额回报。王某又代客户签字,办理了与期货公司的开户手续,公司为客户出具了保证金收据。半年以后,交易状况并不好,王某便将这些客户剩余的资金提走,逃之夭夭。客户在封闭期满之后,发现这个情况,纷纷找期货公司要钱。下列关于赔偿办法正确的是()。

A.

期货公司和客户签署"委托理财协议",属于法律禁止性的规定,因此期货合同无效,应全额赔偿客户损失

B.

因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的,应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担

C 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的,对交易产生的损失,承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的 80%

C.

期货公司先赔偿客户的损失,然后对王某追索

确定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为纠纷及其责任。

因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的,应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担。期货公司接受客户全权委托进行期货交易的,对交易产生的损失,承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的 80%,法律、行政法规另有规定的除外。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

130.(多选题)

【乐橙网】对经过整改仍未达到持续性经营规则要求,严重影响正常经营的期货公司,中国证监会可以采取以下()措施。

A.

撤销其部分或者全部期货业务许可

B.

关闭其分支机构

C.

停止批准新增业务或者分支机构

D.

限制转让财产或者在财产上设定其他权利

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标体系。

对经过整改仍未达到持续性经营规则要求，严重影响正常经营的期货公司，中国证监会有权撤销其部分或者全部期货业务许可、关闭其分支机构。

故本题选 AB 选项。

考前包过押题请咨询Yuan909591126